



Nr. 105 Ministerbesprechung vom 22. August 1930, 16 Uhr

R 43 I/1446, Bl. 112–119

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Stegerwald, Groener, Schätzel, v. Guérard, Schiele, Treviranus; RSparKom. Saemisch; StS Trendelenburg, Pünder, Schäffer; MinDir. Pellengahr, Schlegelberger, Dorn (P. 1 u. 3), Schwerin v. Krosigk (P. 1 u. 3), Zarden (P. 1 u. 3), Posse, Weigert; MinDirig. Bose (P. 4); MinR Doehle, Weber (P. 4), Ratte (P. 4); Votr.LegR v. Kaufmann-Asser, v. Moltke (P. 1), Eisenlohr (P. 4); ORegR Durst, Lazarus (P. 1 u. 3); Protokoll: MinR Wienstein (P. 1, 2 u. 4), Vogels (P. 3).

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. *Einzelfragen aus dem deutsch-polnischen Abkommen.*
2. *Kartellpolitik.*
3. *Fortsetzung der Aussprache über Fragen des Finanzausgleichs und damit zusammenhängender finanzpolitischer Angelegenheiten.*
4. *Deutsch-finnische Handelsvertragsverhandlungen.*

1. Einzelfragen aus dem deutsch-polnischen Abkommen.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß die Frage zu entscheiden sei, ob die Deutschen, die unter das deutsch-polnische Liquidationsabkommen fielen, noch länger vertröstet werden könnten und es sich nicht vielmehr empfehle, ihnen jetzt entgegenzukommen und ihre Forderungen in das Reichsschuldbuch einzutragen¹. Zum Eintragen in das Reichsschuldbuch sei eine gesetzliche Grundlage notwendig. Diese sei im Mantelgesetz zum Osthilfegesetz vorhanden gewesen², das jedoch nicht vom Reichstag verabschiedet worden sei. Die Leitung der Reichsschuldenverwaltung stehe auf dem Standpunkt, daß als gesetzliche Grundlage für eine Eintragung eine Notverordnung des Reichspräsidenten auf Grund des Artikels 48 der Reichsverfassung erforderlich sei. Das Reichsfinanzministerium sei bereit, den Deutschen, die unter das deutsch-polnische Liquidationsabkommen fielen, zu helfen, trotzdem Polen jetzt angeblich das Abkommen nicht ratifizieren wolle.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* betonte die Notwendigkeit einer Hilfeleistung des Reichs.

¹ Zum Liquidationsabkommen vgl. diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 329, P. 1 u. 8.; Text der Übereinkunft vom 31.10.29 in RGBl. 1930 II, S. 549.

² S. Dok. Nr. 22, Anm. 1.

Ministerialdirektor Dr. Schlegelberger führte aus, daß er es sachlich begrüßen würde, wenn eine Hilfeleistung sich ermöglichen ließe. Er habe jedoch rechtliche Bedenken gegen eine Anwendung des Art. 48 RV.

Ministerialdirektor Pellengahr führte aus, daß das Reichsministerium des Innern diese Frage gleichfalls geprüft habe. Es stehe auf dem Standpunkt, daß in diesem Falle in Anbetracht des beschränkten Personenkreises eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht gegeben sei, wenn die Forderungen der deutschen Liquidationsgeschädigten nicht in das Reichsschuldbuch eingetragen würden. Art. 48 der RV könne daher nicht angewandt werden.

Das *Reichskabinett* war der Auffassung, daß aus rechtlichen Bedenken der Erlass einer Notverordnung des Reichspräsidenten auf Grund des Art. 48 RV nicht möglich erscheint³, auf Grund deren eine Eintragung der Forderungen der Deutschen ins Reichsschuldbuch erfolgen könnte, welche unter das deutsch-polnische Liquidationsabkommen fallen⁴.

2. Kartellpolitik.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg trug den Inhalt des beiliegenden Schreibens des Reichswirtschaftsministers an den Vorläufigen Reichswirtschaftsrat, betreffend Gutachten zu der Frage der Verhütung unwirtschaftlicher Preisbildungen, vor⁵.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* erklärte sich mit dem Schreiben einverstanden.

Der *Reichspostminister* betonte die Notwendigkeit der Preissenkung gewisser Lebensmittel.

Der *Reichsarbeitsminister* wies darauf hin, daß es nicht möglich sei, von den Massen Verständnis für die Rentabilität der Landwirtschaft zu verlangen, wenn bei sinkenden Löhnen die Lebensmittel dauernd im Preise stiegen. Nach seiner Ansicht sei die Preisspanne im Lebensmittelhandel zu groß.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wies darauf hin, daß für die breite Masse der Bevölkerung die Preise von Milch, Fleisch und Brot von entscheidender Bedeutung seien. Vielleicht könne das Reichskabinett sich nach den Wahlen einmal eingehend mit der Frage der Preisgestaltung dieser Lebensmittel befassen.

Der *Reichskanzler* betonte die Notwendigkeit, daß das Reichskabinett sich noch vor den Wahlen hiermit befasse⁶.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Schreiben des Reichswirtschaftsministers an den Vorläufigen Reichswirtschaftsrat, betreffend Gutachten zu der Frage der Verhütung unwirtschaftlicher Preisbildungen, in der beiliegenden Fassung zu. Das Schreiben soll veröffentlicht werden⁷.

Das Reichswirtschaftsministerium wird auf Grund der Kartellverordnung eine Verordnung erlassen, welche die Ausdehnung der Preisbindung auf Waren, die nicht Gegenstand der Lieferung sind, oder auf gewerbliche Leistungen des Beziehers untersagt⁸. Die Verordnung wird dem Kabinett nicht mehr vorgelegt werden.

Das Reichswirtschaftsministerium wird ferner die Landesregierungen durch Rundschreiben bitten, durch ihre zuständigen Stellen nachprüfen zu lassen, ob die festgesetzten Preise für Ziegelsteine und im Kohlenhandel den tatsächlichen Preisen entsprechen.

³ Ein entsprechender NotVOEntw. befindet sich in R 43 I/1446, Bl. 120.

⁴ Das Polenschädengesetz vom 25.10.30 regelte die Eintragung von Forderungen in das Reichsschuldbuch (RGBl. II, S. 1225).

⁵ Der abgeänderte Entw. des Schreibens an den RWiR (vgl. Dok. Nr. 104, Anm. 1) befindet sich in R 43 I/1446, Bl. 121–123 und in R 43 I/1203, Bl. 67–69.

⁶ Vor der RT-Wahl vom 14.9.30 hat die RReg. die Lebensmittelpreise nicht mehr diskutiert.

⁷ Das Schreiben an den Vorl.RWiR wurde u. a. von der DAZ Nr. 391–392 vom 24.8.30 („Herunter mit den Preisen!“) veröffentlicht.

⁸ Die AusführungsVO über Aufhebung und Untersagung von Preisbindungen vom 30.8.30 erschien im Reichsanzeiger Nr. 205 vom 3.9.30.

3. Fortsetzung der Aussprache über Fragen des Finanzausgleichs und damit zusammenhängender finanzpolitischer Angelegenheiten.

Das *Kabinett* setzte die in der Ministerbesprechung vom 19. August unterbrochenen Besprechungen über den gleichen Beratungsgegenstand fort⁹.

Der *Reichsminister der Finanzen* erörterte zunächst in großen Zügen die Kassenlage des Reichs und die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im laufenden Rechnungsjahr. Er erklärte, daß die Kassenlage durchaus in Ordnung sei und daß insbesondere Vorsorge für eine glatte Überwindung des schwierigen Zahlungstermins vom 1. Januar 1931 getroffen sei. Bei den Steuern und Zöllen werde die gegenwärtige Wirtschaftskrise naturgemäß zu nicht unerheblichen Ausfällen führen. Bei pessimistischer Schätzung werde der Gesamtfehlbetrag des Rechnungsjahres 1930 300 Millionen RM wohl nicht übersteigen. Ein derartiger Fehlbetrag könne im Rahmen der Gesamtziffern nicht als katastrophal bezeichnet werden. Voraussetzung dafür, daß der Fehlbetrag sich in diesem Ausmaß halte, sei aber die Loslösung der Arbeitslosenversicherung vom Reichsetat, worüber ja noch eingehend zu sprechen sein werde.

Der Reichsminister der Finanzen ließ sich sodann vom Reichsarbeitsminister bestätigen, daß von seiten der Invalidenversicherung jedenfalls im laufenden Rechnungsjahre keine finanzielle Belastung des Reichsetats drohe.

Ferner erklärte der *Reichsverkehrsminister* daß die Reichsbahngesellschaft in der Lage sein werde, das nicht unerhebliche Defizit dieses Jahres unabhängig vom Reichsetat aus eigenen Reserven abzu decken.

Der *Reichsminister der Finanzen* vertiefte sodann die bereits in der Ministerbesprechung vom 19. August entwickelten drei Grundgedanken:

- 1.
von der Notwendigkeit einer Loslösung der Arbeitslosenversicherung vom Reichsetat,
- 2.
von der Notwendigkeit einer steuerlichen Entlastung der produzierenden Wirtschaft durch Senkung der Realsteuern, und
- 3.
von der Umgestaltung des Finanzausgleichs zwischen Reich, Ländern und Gemeinden.

Zu dem ersten Thema, d. h. der Loslösung der Arbeitslosenversicherung vom Reichsetat, erklärte er, daß dieses Problem bis nach den Wahlen warten könne, daß dann aber unbedingt sofort gehandelt werden müsse, und zwar im Sinne seiner Vorschläge.

Besonders eingehend behandelte er die mit dem zweiten Thema, d. h. der Senkung der Realsteuern zusammenhängende Umgestaltung der Finanzierung der Bauwirtschaft. Er meinte, daß die öffentliche Baufinanzierung sich in Zukunft im wesentlichen nur noch dem Kleinwohnungsbau zuwenden dürfe. Er schätzte den Jahresbedarf an zu finanzierenden Kleinwohnungen auf 170 bis 180 000 Wohnungen. Im übrigen nahm er Bezug auf den in seinem Ministerium zur Sache ausgearbeiteten anliegenden Entwurf eines Gesetzes über die Senkung der Realsteuern und der Gebäudeentschuldungssteuer, dessen wesentlichen Inhalt er erläuterte¹⁰.

In der nachfolgenden Diskussion nahm insbesondere der *Reichsarbeitsminister* zu den Ausführungen des Reichsministers der Finanzen Stellung. Er erklärte, daß er an sich bereit sei, nach den Wahlen an der Loslösung der Arbeitslosenversicherung vom Reichsetat mitzuarbeiten, daß er aber die vom Reichsminister der Finanzen zu diesem Ziele vorgeschlagenen Wege nicht für richtig halte. Wenn man nämlich die Wirtschaft über eine gewisse Beitragshöhe hinaus von der Lastentragung

⁹ S. Dok. Nr. 103, P. 3.

¹⁰ Der GesEntw. verbot in § 2 eine Änderung der landes- und gemeinderechtlichen Vorschriften über die Realsteuern zuungunsten der Steuerpflichtigen und kürzte im § 4 den Hebesatz für die Grundsteuer um 20%, für die Gewerbesteuer um 40% und für die Hauszinssteuer um 10% (R 43 I/1446, Bl. 124–127; im Anhang sind die Realsteuereinnahmen in den einzelnen Ländern vom April 1928 bis März 1929 und die finanziellen Auswirkungen der geplanten Senkungen tabellarisch aufgeführt; a.a.O., Bl. 128–129).

für die Arbeitslosenversicherung freistelle, so bedeute das nach seiner Meinung geradezu einen Anreiz für die Unternehmer zu unerwünschten Arbeiterentlassungen auf Kosten der Versicherung. Er stelle sich die zukünftige Gestaltung in den Grundzügen etwa so vor, daß die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung um ein weiteres Prozent, auf 5½%, erhöht werden müßten. Schon jetzt stehe nämlich fest, daß mit der bisher zugrunde gelegten Durchschnittsziffer von 1,6 Millionen Arbeitslosen nicht durchzukommen sei, daß vielmehr der Durchschnitt auf 2 Millionen Arbeitslose angenommen werden müsse¹¹. Die Erhöhung der Beiträge bringe für die restlichen Monate des Rechnungsjahres eine Summe von rund 100 Millionen RM. Weitere 100 Millionen RM werde man durch Verkürzung der Unterstützungsfrist von 26 Wochen auf 18 Wochen hereinholen können. Eine derartige Maßnahme könne jedoch nur dann verantwortet werden, wenn die Verschmelzung der Krisenunterstützung mit der Wohlfahrtsunterstützung zu einer neuen einheitlichen Unterstützungsform mit Bedürftigkeitsprüfung vorgenommen werde. Die Finanzierung dieser neuen Unterstützungsform müsse zu 3/5 vom Reich und 2/5 von den Gemeinden übernommen werden. Zur Frage der Umgestaltung der Bauwirtschaft machte Oberregierungsrat Durst vom Standpunkt des Reichsarbeitsministeriums aus eingehende Ausführungen tatsächlicher Natur. Beschlüsse wurden nicht gefaßt. Die Weiterberatung wurde auf Dienstag, den 26. August 1930, vertagt¹².

4. Deutsch-finnische Handelsvertragsverhandlungen.

Votr.Leg.Rat Dr. Eisenlohr trug den Sachverhalt vor. Er führte aus, daß Finnland dem Ministerialdirektor Dr. Ritter unter Ablehnung der deutschen Vorschläge¹³ folgende Gegenvorschläge alternativ unterbreitet habe¹⁴. Die erste Alternative gehe dahin, daß Deutschland ein Butterkontingent von 4000 t, ein Käsekontingent von 2500 t bei einem Butterzoll von 40 RM auf die Dauer von drei Jahren einräume. Die zweite Alternative laute auf ein Butterkontingent von 5000 t, ein Käsekontingent von 2500 t auf die Dauer von fünf Jahren. Der Butterzoll solle in den ersten drei Jahren 50 RM, in den letzten zwei Jahren 40 RM betragen.

Im Falle einer Einigung würden aus dem Zusatzabkommen 1929 die Zollbindungen für Butter, Käse und Oleomargarine gestrichen werden. Bei der ersten Alternative betrage die Dauer des geänderten Zusatzabkommens 1929 drei Jahre, bei der zweiten Alternative fünf Jahre.

Zu jeder dieser beiden landwirtschaftlichen Alternativen solle nach den Wünschen Finnlands eine Leistung auf industriellem Gebiet treten. Für diese industrielle Leistung würden Deutschland auch zwei Alternativen zur Auswahl gestellt, nämlich

- 1.
Ermäßigung des Zolles für Zellstoff um 25 Pfennige, oder
- 2.

Ermäßigung des Zolles für rohe Spulen um 1 RM und Änderung der Anmerkung zu 654 und 655 b¹⁵, daß an Stelle von 65% 55% tritt, d. h. daß Packpapier, größtenteils aus mechanisch bereiteten Holz-

¹¹ Das Stat. Jb. f. das Dt. Reich 50 (1931), S. 301 gibt den tatsächlichen Durchschnitt der Arbeitslosen für 1930 mit 3.075.580 an.

¹² S. Dok. Nr. 107.

¹³ Vgl. dtzu Dok. Nr. 101.

¹⁴ Die dt. Unterhändler hatten die finnischen Vorschläge anscheinend telefonisch übermittelt, da diese dem AA am Abend des 22. 8. auch noch telegraphisch mitgeteilt wurden: Tel. Nr. 75 in R 43 I/1093, Bl. 76. Die dt. Delegation erkannte in einer Stellungnahme zu dem finnischen Angebot an, daß die andere Seite gegen starke Widerstände alles Mögliche getan habe, um entgegenzukommen und eine Kündigung zu vermeiden. Es sei wahrscheinlich unmöglich, wesentliche weitere Verbesserungen zu erreichen. Im Falle einer Kündigung bestünden nur sehr geringe Aussichten, einen neuen Handelsvertrag abzuschließen, da Finnlands Forderungen wieder hauptsächlich auf landwirtschaftliche Produkte gerichtet sein würden, und Dtl. dafür in neuen Verhandlungen so gut wie nichts bieten könne. Die Hoffnung auf bloßen vertragslosen Zustand mit tatsächlicher beiderseitiger Meistbegünstigung sei falsch (Tel. Nr. 76 vom 22.8.30, R 43 I/1093, Bl. 77).

¹⁵ S. dazu Tarif A des dt.-finnischen Handelsabkommens vom 26.6.26 (RGBl. II, S. 566).

stoffen bestehend, nicht, wie im letzten Zusatzabkommen vereinbart, aus 65% Holzstoff bestehen soll, sondern nur aus 55%.

Formell bestünden zwei Möglichkeiten: entweder die neue Vereinbarung werde auf dem normalen Wege parlamentarisch erledigt, wobei uns Finnland die Erledigung bis zu einem bestimmten Termin, etwa dem 15. November, versprechen würde, oder das erste schon abgeschlossene Zusatzabkommen solle *tel quel* in Kraft gesetzt werden. Die Inkraftsetzung solle aber unter der auflösenden Bedingung erfolgen, daß bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa bis zum 15. November, das neue zweite Zusatzabkommen beiderseits parlamentarisch genehmigt sei. Das würde bedeuten, daß der 50-Mark-Zoll sofort in Kraft trete und das auf fünf beziehungsweise sieben Jahre geschlossene Abkommen auch in Kraft trete, daß Deutschland aber die Sicherheit hätte, das Zusatzabkommen wieder außer Kraft zu setzen, falls die neuen Vereinbarungen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht genehmigt seien.

Ministerialdirektor Dr. Ritter und Graf Douglas¹⁶ seien der Auffassung, daß von den beiden Alternativen die erste vorzuziehen sei, daß es aber insbesondere mit Rücksicht auf Holland und Dänemark mißlich wäre, gleich mit einem Zollkontingent zu 40 RM zu beginnen, weil dann sofort die Differenzierung der meistbegünstigten Staaten in Erscheinung treten würde.

Procopé habe noch den Wunsch, daß außerdem die für deutsche Kleie bei der Einfuhr nach Finnland vereinbarte Zollfreiheit durch den Satz von 8 Pfennigen je kg wieder ersetzt werde, der sich im alten deutsch-finnischen Verträge befand. Hieran würde aber das neue Abkommen nicht scheitern.

An der Aussprache über die neue Lage beteiligten sich insbesondere der *Reichsminister des Auswärtigen* und der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft*. Dieser wies u. a. darauf hin, daß die erste Alternative des finnischen Vorschlages deshalb für Deutschland nicht annehmbar sei, weil die Herabsetzung des Butterzolles von 50 RM auf 40 RM wirtschaftlich und innenpolitisch nicht tragbar sei und außerdem gegen die gesetzliche Vorschrift verstoße, wonach der Zollsatz von 50 RM Mindestzoll sein soll.

Das *Reichskabinett* einigte sich auf folgende *Instruktion* an Ministerialdirektor Dr. Ritter:

Die erste Alternative des finnischen Vorschlages ist für Deutschland deshalb nicht annehmbar, weil die Herabsetzung des Butterzolles von 50 RM auf 40 RM wirtschaftlich und innenpolitisch nicht tragbar ist und außerdem gegen die gesetzliche Vorschrift verstößt, wonach der Zollsatz von 50 RM Mindestzoll sein soll. Dagegen ist Deutschland zu folgenden Vorschlägen bereit:

– a)
entweder drei Jahre lang 5000 t Butter zum Zollsatz von 50 RM und 2500 t Käse oder

– b)
vier Jahre lang 4000 t Butter zum Zollsatz von 50 RM und 2000 äußerstenfalls 2500 t Käse.

Weiterhin kann die Aufhebung der finnischen Zollfreiheit für die Einfuhr von Kleie zugestanden werden gegen die Wiedereinführung des Zollsatzes aus dem alten deutsch-finnischen Vertrag von 8 Pfennig je kg.

In bezug auf die industriellen Zugeständnisse ist Deutschland bereit, die zweite finnische Forderung anzunehmen, d. h. die Herabsetzung des Vertragszolles für rohe Spulen aus der Nr. 624 von 6 auf 5 RM und eine Verbesserung der Anmerkung zu Nr. 654 und 655 b in der Weise, daß unter Packpapier im Sinne dieser Nummern Papier mit einem Gehalt an mechanisch bereitetem Holzstoff von nicht weniger als 55% verstanden wird.

Was die Art der Inkraftsetzung angeht, so ist Deutschland nicht in der Lage, bis zur Ratifikation durch die beiderseitigen Parlamente zu warten. Aber auch der Alternativ-Vorschlag, wonach das schon bestehende Zusatzabkommen mit der Resolutivbedingung in Kraft gesetzt werden könne, daß bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das neue Abänderungsabkommen die Genehmigung der Parlamente erhält, ist nicht annehmbar, weil zum Wesen der völkerrechtlichen Ratifikation ihre Eindeu-

¹⁶ Robert Graf Douglas, Präs. der bad. Landwirtschaftskammer, Mitglied des Vorl. RWiR, war an den dt.-finnischen Handelsvertragsverhandlungen beteiligt.

tigkeit und Unbedingtheit gehört. Deutschland sieht sonach keinen anderen Weg, als daß entweder die Finnische Regierung sich der Auffassung anschließt, daß das Ermächtigungsgesetz die Möglichkeit der sofortigen Inkraftsetzung gibt oder, daß jetzt Einverständnis über den Abschluß des neuen Vertrages hergestellt, seine möglichst baldige Inkraftsetzung vereinbart und gleichzeitig der alte Vertrag von Deutschland gekündigt wird. In diesem Falle würde es darauf ankommen, die Kündigung zwar als eine unbedingte auszusprechen, aber in der zu treffenden Vereinbarung das Hauptgewicht auf die materielle Einigung zu legen.

Zitierhinweis

Nr. 105 Ministerbesprechung vom 22. August 1930, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 389–395 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D105>